

경고 및 주의 요구

제 목 사규 미숙지로 인한 행정업무 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ■■■처

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 일시적 사업 수행과 결원 발생 및 부족한 생산인력 수급 등을 위해 기간제 근로자를 채용하고 있다.

2. 판단 기준

공사(公社) 「인사관리 규정」 제10조(채용 결격사유) 제1항 제4호¹⁾에 따르면 소속 중앙 행정기관 공직자 및 임직원의 배우자 또는 8촌 이내의 혈족 및 4촌 이내의 인척(이하 “친족”이라 한다)은 공개채용에 의한 경우를 제외하고는 채용할 수 없도록 되어 있으며 「기간제근로자운영 지침」 제12조(결격사유) 제1항에서는 「인사관리 규정」 제10조에 해당 되는 자는 고용할 수 없도록 하고 있다.

따라서 공개채용에 의한 경우를 제외하고는 임직원의 친족을 기간제근로자로 채용해서는 아니 된다.

1) 20XX. XX. XX. 「인사관리 규정」 개정 시에 처음으로 소속 중앙행정기관 공직자 및 임직원의 배우자 또는 4촌 이내의 친족인 사람을 고용할 수 없도록 하였고, 20XX. XX. XX. 개정 시 8촌 이내의 혈족 및 4촌 이내의 인척으로 제한 범위를 확대함.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. XX. XX.까지 ○○본부 기간제근로자 채용 현황을 점검한 결과 위 기간에 채용된 기간제근로자 중 X명이 재직직원의 친족²⁾으로 확인되었다.(세부내역 별표 참조)

가. ■■■담당(◇◇◇)의 경우

X급 ◇◇◇은 20XX. X. X.부터 20XX. X. X.까지 ○○본부 ○○처 ㉠㉠㉠㉠부 ㉠㉠㉠과에 근무하면서 ■■■담당 업무를 수행하였다.

■■■담당³⁾으로서 인사관리 업무를 수행할 때에는 인사관리 업무처리 기준을 정해 놓은 「인사관리 규정」, 「인사관리 규정 시행세칙」, 「기간제근로자운영 지침」 등의 사규를 숙지하여야 하고 사규에서 정한 기준을 위반하지 않도록 하여야 한다.

그런데 위 사람은 사규를 숙지하지 않아 20XX. XX. XX. 「인사관리 규정」이 개정되어 이와 연관된 「기간제근로자운영 지침」 제12조(결격사유)에 따라 공개채용이 아닌 경우 임직원의 친족을 기간제근로자로 채용할 수 없다는 사실을 인지하지 못하였다.

이에 위 사람은 ○○본부 ■■■담당으로서 채용업무를 주관하던 기간 동안 기간제근로자 채용 전형 지원자 일부가 임직원의 친족임을 사전에 알고 있었음⁴⁾에도 부적격 처리하지 않았고, 일부는 재직직원의 친족인지 여부를 확인하지 않아 재직직원의 친족 X명이 면접을 거쳐 기간제근로자로 채용되는 원인을 제공하였다.

나. ㉠㉠㉠㉠과장(★★★, ㉠㉠㉠, ㉠㉠㉠)의 경우

X급 ★★★은 20XX. X. X.부터 20XX. XX. XX.까지, X급 ㉠㉠은 20XX. X. X.부터 20XX. XX. XX.까지, X급 ㉠㉠㉠은 20XX. X. X.부터 20XX. X. X.까지 각각 ○○본부 ○○처 ㉠㉠㉠㉠부 ㉠㉠㉠㉠과에 근무하면서 보직과장인 ㉠㉠㉠㉠과장 업무를 수행하였

2) 재직직원의 배우자 X명, 자녀 X명, 부(父)X명

3) ㉠㉠㉠㉠부 업무분장표에 따라 직원의 임용, 인사기록 유지 및 통계, 직무관리, 상벌 등의 업무를 담당함.

4) 문답서에 따르면 부적절하게 채용된 X명 중 X명은 임직원의 친족임을 사전에 알고 있었으나, X명은 친족임을 몰랐다고 진술하고 있음.

다.

위 사람들은 ㉸㉸㉸㉸과장⁵⁾으로서 ■■담당과 마찬가지로 인사관리 업무를 수행할 때에는 인사관리 업무처리 기준을 정해 놓은 「인사관리 규정」, 「인사관리 규정 시행세칙」, 「기간제근로자운영 지침」 등의 사규를 숙지하여야 하고 ■■담당이 사규를 준수하여 제대로 업무를 수행하는 지를 관리·감독하여야 했다.

그런데 위 사람들은 사규를 숙지하지 않아 20XX. XX. XX. 「인사관리 규정」이 개정되어 이와 연관된 「기간제근로자운영 지침」 제12조(결격사유)에 따라 공개채용이 아닌 경우 임직원의 친족을 기간제근로자로 채용할 수 없다는 사실을 인지하지 못하였다.

이에 ■■담당 ◇◇◇이 기안한 기간제근로자 근로계약 체결 문서에 임직원의 친족이 있음에도 결재를 하였고, 그 결과 ★★★, ㉸㉸㉸은 재직직원의 친족이 각각 X명, ㉸㉸㉸은 재직직원의 친족 X명이 기간제근로자로 채용되는 결과를 초래하였다.

다. ㉸㉸㉸㉸부장(@@@, ►►►)의 경우

X급 @@@은 20XX. X. X.부터 20XX. XX. XX.까지, X급 ►►►은 20XX. X. X.부터 20XX. X. X.까지 ○○본부 ○○처 ㉸㉸㉸㉸부에 근무하면서 ㉸㉸㉸㉸부장 업무를 수행하였다.

위 사람들은 ㉸㉸㉸㉸부의 업무를 총괄하는 ㉸㉸㉸㉸부장으로서는 ■■담당, ㉸㉸㉸㉸과장이 사규를 위반하지 않고 적정하게 업무를 수행하는지를 지속적으로 관리·감독하여야 했다.

그런데 위 사람들은 ■■담당과 ㉸㉸㉸㉸과장의 관리·감독을 소홀히 하여 ■■담당 ◇◇◇이 기안한 기간제근로자 근로계약 체결 문서에 임직원의 친족이 있음에도 결재를 하였고, 그 결과 @@@은 재직직원의 친족 X명이, ►►►은 재직직원의 친족 X명이

5) ㉸㉸㉸㉸부 업무분장표에 따라 ㉸㉸㉸㉸과 업무총괄, 중요 인사업무, 징계 등의 업무를 담당함.

기간제근로자로 채용되는 결과를 초래하였다.

라. ○○처장(●●●, ΠΠΠ, ☞☞☞), ○○장(△△△)의 경우

◇◇위원 ●●●은 20XX. X. X.부터 20XX. XX. XX.까지, ◆◆이사 ΠΠΠ은 20XX. X. X.부터 20XX. XX. XX.까지, X급 ☞☞☞은 20XX. X. X.부터 20XX. X. X.까지 ○○본부 ○○처장으로서 업무를 수행하였고, ●●●겸●●●이사 △△△은 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 ○○본부장으로서 업무를 수행하였다.

●●●, ΠΠΠ, ☞☞☞은 ○○본부 ○○처장의 직위에서, △△△은 ○○○○장의 직위에서 채용업무를 수행하는 ■■■업무 담당자들이 적절하게 업무를 할 수 있도록 지속적으로 관리·감독하여야 했으나 이를 소홀히 한 관리자로서의 책임이 있다.

관련자 의견 기간제근로자 채용업무 관련자들은 감사결과를 수용하면서도 당시 일시적 업무 폭주로 채용준비 기간이 촉박하였던 점, 해외제품 공급 지연 시 공신력 저하와 향후 수주에 부정적 영향 우려 등으로 신속한 채용을 요구받았던 점, 단기 일자리 성격상 구인이 현실적으로 어려웠던 점 등을 참작해달라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■처장은

기간제근로자 채용 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『경고 및 주의 처분』 하시기 바랍니다.(경고, 주의)

<u>소속</u> (현소속)	<u>직급</u> (현직급)	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○본부	X급	◇◇◇	20XX. X. X. ~ 20XX. X. X.	■■■담당	경고
"	"	♣♣♣	20XX. X. X. ~ 20XX. X. X.	☎☎☎☎과장	"
"	X급 (X급)	★★★	20XX. X. X. ~ 20XX. XX. XX.	"	"
"	X급	▶▶▶	20XX. X. X. ~ 20XX. X. X.	☎☎☎☎부장	"
○○본부 (▲▲처)	X급 (X급)	@@@	20XX. X. X. ~ 20XX. XX. XX.	"	"
○○본부 (■■■처)	X급 (◇◇◇위원)	●●●	20XX. X. X. ~ 20XX. XX. XX.	○○처장	주의
○○본부 (◎◎◎본부)	X급	☞☞☞	20XX. X. X. ~ 20XX. X. X.	"	"

- ※ ○○본부 ㉔㉔부 X급 xxx은 기획재정부 처분에 따라 20XX. X. XX.자로 징계(견책)조치 하여 처분요구에서 제외(이중처분 방지)
- ※ ●●●겸●●●이사 △△△과 ◆◆이사 ⅡⅡⅡ은 현재 임원으로 재직 중에 있어 직원에 대한 인사 기준인 「인사관리 규정」의 적용 대상이 아니므로 처분 제외

[별 표]

○○본부 임직원 친족고용 현황

구분	성명	고용일자	해지일자	임직원과의 관계
1	AAA	'XX. XX. XX.	'XX. XX. XX.	○○본부 직원의 배우자
2	BBB	'XX. XX. XX.	'XX. XX. XX.	○○본부 직원의 배우자
3	CCC	'XX. XX. XX.	'XX. X. XX.	●●본부 직원의 자(子)
4	DDD	'XX. X. XX.	'XX. XX. XX.	○○본부 직원의 자(子)
5	EEE	'XX. X. X.	'XX. X. XX.	○○본부 직원의 자(子)
6	FFF	'XX. X. XX.	'XX. X. XX.	○○본부 직원의 자(子)
7	GGG	'XX. X. XX.	'XX. XX. XX.	○○본부 직원의 부(父)

자료 : ○○본부 제출 자료 재구성

